

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 242/2545

นาย เบญจพล ช้องม่วง กับพวก

โจทก์

นาง จำปี ช้องม่วง กับพวก

จำเลย

นาย ปรีชา ลิ้มสมบุญ หนายโจทก์ทั้ง

เจ็ด

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 42, มาตรา 44

ความว่า เนื่องจากจำเลยที่ 1 ได้ถึงแก่กรรมแล้ว ขอให้ศาลมีคำสั่งเรียกนางสาว ชุติช้องม่วงและนายภิรมย์ช้องม่วง ทายาทของจำเลยที่ 1 เข้ามาเป็นคู่ความแทน จำเลยที่ 1 ผู้มรณะด้วย

หมายเหตุ นางสาวชุติช้องม่วงและนายภิรมย์ช้องม่วง ได้รับสำเนาคำร้องแล้ว เฉพาะนางสาวชุติช้องม่วง แกลงว่า ประสงค์จะเข้าเป็นคู่ความแทนจำเลยที่ 1 (อันดับ 139,140 แผ่นที่ 2)

โจทก์ทั้งเจ็ดฟ้องขอให้บังคับจำเลยทั้งสองร่วมกันจดทะเบียนไถ่ถอนจำนอง ที่ดินพิพาท ตามโฉนดเลขที่ 11303 ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี และให้จำเลยที่ 1 จดทะเบียนโอนที่ดินพิพาทแก่โจทก์ทั้งเจ็ด หากไม่ปฏิบัติตามก็ให้ ถือเอาคำพิพากษาแทนเจตนาจำเลยทั้งสอง และหากตกลงไม่ได้ก็ให้ขายทอดตลาด ที่ดินพิพาท

ระหว่างพิจารณา โจทก์ที่ 2 และที่ 3 ถึงแก่กรรม นายอำนาจ โมพันธ์ และ นางสาววิภาวรรณช้องม่วง ทายาทของโจทก์ที่ 2 และที่ 3 ยื่นคำร้องขอเข้าเป็นคู่

ความแทนใจทักที่ 2 และที่ 3 ผู้มรณะตามลำดับ ศาลชั้นต้นอนุญาต

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

โจทก์ทั้งเจ็ดอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 7 พิพากษายืน

โจทก์ทั้งเจ็ดฎีกา (อันดับ 130)

คดีอยู่ระหว่างส่งหมายนัดสำเนาฎีกาให้กับจำเลยที่ 1

โจทก์ทั้งเจ็ดยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 136)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว อนุญาตให้นางสาวชุลีช่องม่วง เข้าเป็นคู่ความแทนจำเลยที่ 1
ได้ตามหมายเรียก

พิเคราะห์แล้ว อนุญาตให้นางสาวชุลีช่องม่วง เข้าเป็นคู่ความแทนจำเลยที่ 1
ได้ตามหมายเรียก

(ปรีดี รุ่งวิสัย-ธัญญา ดิษยบุตร-สมศักดิ์ เนตรมัย)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ